

01_Pruefauftrag.eml

Von	Fatima Fink <geschaeftsfuehrung@lindenbad.example>
An	Rechtsanwältin Samira Seidel <samira@seidel-kanzlei.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 08:35:00 +0200
Betreff	Lindenbad: Unfall Frau Rebhuhn – interner Vermerk und Antwort

Sehr geehrte Frau Seidel,

für die Lindenqueller Bäderbetrieb GmbH beauftrage ich Sie mit der Prüfung des Vorfalls vom 22. August im Lindenbad. Bitte erstellen Sie bis 8. Oktober einen internen Prüfvermerk und einen ausformulierten Antwortentwurf an Frau Walburga Rebhuhn. Sie verlangt 892,70 EUR und hat um Antwort bis zum 12. Oktober gebeten. Der Auftrag umfasst keinen Versand und kein Zahlungsanerkennnis.

Die GmbH betreibt das Bad auf eigene Rechnung, beschäftigt das Aufsichtspersonal und hat Frau Rebhuhn die Tageskarte verkauft. Alle Geschäftsanteile hält die Stadt Lindenquell bei Würzburg. Unsere Benutzungsordnung und die Tageskartenabrechnung liegen bei; bitte behandeln Sie die Stadt und die Betreiberin nicht als austauschbare Anspruchsgegner. Sie vertreten in dieser Sache nur die GmbH.

Mich beschäftigt besonders der Unterschied zwischen der ersten Unfallmeldung und der späteren Schilderung zur Einstiegsstufe. Prüfen Sie bitte auch, was aus der bereits vor dem Unfall festgehaltenen Lockerung folgt. Ein aktueller Verlaufsbe fund wurde noch nicht eingereicht. Halten Sie Haftung, Anspruchshöhe und die noch offene Versicherungsprüfung auseinander. Weder unsere Gesellschafterin noch wir haben eine Kostenübernahme zugesagt.

Mit freundlichen Grüßen

Fatima Fink, Geschäftsführerin

07_Forderung.eml

Von	Walburga Rebhuhn <walburga.rebhuhn@postfach.example>
An	Fatima Fink <geschaefsfuehrung@lindenbad.example>
Datum	Fri, 25 Sep 2026 11:28:00 +0200
Betreff	Verletzung an Ihrer Einstiegsleiter – Belege

Sehr geehrte Frau Fink,

ich fordere von Ihrer Bäderbetrieb GmbH 850,00 EUR Schmerzensgeld und meine Auslagen von 42,70 EUR, insgesamt 892,70 EUR. Als Anlagen übersende ich den Bericht meiner Ärztin und meine Sammlung der quitierten Auslagen. Vor allem in der ersten Woche konnte ich nicht bequem knien und bin kaum spazieren gegangen. Jetzt sieht man noch eine gerötete Stelle. Ob das eine bleibende Narbe wird, weiß ich nicht.

In der ersten Meldung steht wohl „am Beckenrand ausgerutscht“. Das trifft den Ablauf nicht genau. Ich hielt beide Holme der westlichen Leiter fest, setzte den rechten Fuß auf die zweite Stufe und spürte, wie diese nachgab. Mein Bein stieß beim Abrutschen an die darunterliegende Metallkante. Ich bin weder gerannt noch vom Rand ins Wasser gesprungen.

Frau Nwosu war hinter mir und hat mich anschließend zur Praxis gefahren. Ich bitte Sie, ihr und dem Kontrollbuch nachzugehen. Einen neuen Arztbericht habe ich nicht; seit dem 1. September war ich nicht mehr dort. Bitte antworten Sie bis zum 12. Oktober. Eine Zahlung oder eine Einigung gab es bisher nicht.

Mit freundlichen Grüßen
Walburga Rebhuhn

Von	Chinwe Nwosu <chinwe.nwosu@postfach.example>
An	Fatima Fink <geschaefsfuehrung@lindenbad.example>
Datum	Mon, 28 Sep 2026 19:08:00 +0200
Betreff	Mein Standort an der Leiter

Sehr geehrte Frau Fink,

ich war am 22. August mit Frau Rebhuhn im Bad. Wir kennen uns aus der Nachbarschaft und gehen gelegentlich zusammen schwimmen. Ich stand etwa einen Meter hinter ihr auf dem Beckenumgang. Sie stieg rückwärts über die Leiter hinunter und hielt die beiden Holme. Plötzlich sackte sie etwas ab und rief auf. Ich sah ihre Füße in diesem Augenblick wegen ihres Körpers und des Wassers nicht vollständig.

Sie sagte direkt danach, dass die Stufe weggerutscht sei. Ich kann bestätigen, dass sie die Leiter benutzte und nicht einfach auf dem Beckenrand ausrutschte. Ob eine Mutter locker war oder wie stark sich die Stufe bewegte, habe ich selbst nicht geprüft. Vor dem Vorfall war an der Leiter keine Kette zu sehen. Ein Schild nahm ich dort ebenfalls nicht wahr.

Ich habe Frau Rebhuhn vom Bad zur Praxis gebracht und bin danach zur Arbeit gefahren. Beim Gespräch mit der Aufsicht stand ich daneben, habe aber nicht auf jedes Wort geachtet. Sie war aufgeregt und sprach zunächst nur von „abgerutscht“. Wenn die erste Meldung anders verstanden wurde, kann ich das nachvollziehen; einen Sprung vom Rand habe ich jedenfalls nicht gesehen.

Mit freundlichen Grüßen
Chinwe Nwosu

09_Technik_Rueckmeldung.eml

Von	Severin Lerch <technik@lindenbad.example>
An	Fatima Fink <geschaefsfuehrung@lindenbad.example>
Datum	Tue, 29 Sep 2026 09:14:00 +0200
Betreff	Westliche Leiter: Reparatur und vorherige Meldung

Guten Morgen Frau Fink,

Marisol hat mich am Unfalltag vor Öffnung tatsächlich wegen der lockeren Stufe angerufen. Ich sagte, ich käme nach dem Filteralarm. Ich habe nicht gefragt, ob sie die Leiter solange sperrt, und ihr auch keine ausdrückliche Sperranweisung gegeben. Im Rückblick hatte jeder von uns wohl angenommen, der andere werde das Nötige veranlassen. Schriftlich festgehalten hatten wir das damals nicht.

Bei der Reparatur fand ich rechts eine lockere Mutter ohne Sicherungsscheibe. Die Stufe konnte sich dort unter Belastung absenken. Ich ersetzte die Befestigungsteile und prüfte beide Seiten. Einen Bruch der Stufe gab es nicht. Das ausgebaute Teil liegt noch im Technikschränk, beschriftet mit dem Datum und dem Leiterstandort.

Die letzte Wartung mit Demontage war im Juni durch unser eigenes Team erfolgt. Wer damals die rechte Befestigung montiert hat, ergibt sich aus dem Arbeitszettel nicht. Der Zettel bestätigt nur den Abschluss der Wartung. Eine externe Firma war an dieser Leiter im Sommer nicht tätig. Weitere Schäden oder Unfälle an derselben Stufe sind mir nicht bekannt.

Viele Grüße
Severin Lerch

10_Vertragsstand.eml

Von	Roswitha Kren <verwaltung@lindenbad.example>
An	Fatima Fink <geschaeftsfuehrung@lindenbad.example>
Datum	Fri, 02 Oct 2026 10:37:00 +0200
Betreff	Versicherung der Bäderbetrieb GmbH

Liebe Frau Fink,

unsere Buchhaltung führt eine eigene Betriebshaftpflichtposition für die GmbH. Der letzte vollständige Vertragsordner ist bei der ausgelagerten Altregistratur. Hier liegen lediglich Zahlungsnachweise und eine Korrespondenz zu einem anderen Schaden aus 2024. Damit kann ich den aktuellen Umfang, mögliche Selbstbehalte und Meldepflichten für den Vorfall vom 22. August noch nicht belastbar feststellen.

Die städtische Beteiligungsverwaltung hat mir heute bestätigt, dass sie keine Erklärung zur Mitversicherung der GmbH abgeben kann. Die hundertprozentige Beteiligung allein ist in unseren vorhandenen Unterlagen kein Nachweis eines bestimmten Versicherungsschutzes. Auch zu einer kommunalen Ausgleichseinrichtung liegt uns kein Aufnahme- oder Deckungsbeleg vor.

Die aktuellen Unterlagen sind angefordert. Frau Rebhuhns Behandlungsbericht befindet sich bis dahin nur in der beschränkten Schadenakte; ich habe ihn nicht an einen externen Empfänger übermittelt. Bitte lassen Sie mich wissen, welche Unterlagen für eine vorbereitete Schadenmeldung benötigt werden. Eine solche Meldung und eine Deckungsentscheidung sind im vorliegenden Vorgang bisher nicht dokumentiert.

Viele Grüße
Roswitha Kren

01_Mandantenmail.emlschriftverkehr-und-klage/01_Mandantenmail.eml

Von	Walburga Rebhuhn <walburga.rebhuhn@postfach.example>
An	Leonie von Tann <kanzlei@von-tann.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 09:55:00 +0200
Betreff	Rebhuhn: Heilungsverlauf und Auftrag

Sehr geehrte Frau von Tann,

ich bitte um ein anwaltliches Schreiben an die Bädergesellschaft und einen Klageentwurf für den Fall, dass wir keine Einigung erzielen. Bitte reichen Sie noch nichts ein. Ich hatte eine Antwort bis 12. Oktober erbeten und will diese Zeit abwarten. Es bleibt bei 850 Euro Schmerzensgeld und 42,70 Euro belegten Auslagen. Meine Nachbarin Chinwe Nwosu wohnt am Pflaumenstieg 8, 97082 Lindenquell, und ist mit ihrer Benennung als Zeugin einverstanden.

Zum heutigen Zustand: Normales Gehen geht wieder ohne Beschwerden. Wenn ich länger knie, drückt die Stelle noch. Sie ist rötlich, aber ich kann nicht sagen, ob das eine bleibende Narbe wird. Nach dem Termin am 1. September war ich nicht mehr bei Dr. Sporn. Bitte machen Sie daraus keinen zusätzlichen ärztlichen Befund. In der ersten Woche war die Wunde besonders beim Treppensteigen und Knien störend. Eine Haushaltshilfe habe ich nicht bezahlt.

Dr. Sporn darf Ihnen und gegebenenfalls dem Gericht über genau diese Verletzung berichten. Ich entbinde sie insoweit von der Schweigepflicht. Niemand hat mir bisher Geld erstattet, auch das Eintrittsgeld nicht. Der kurze Erstvermerk des Bademeisters gibt meine Schilderung weiterhin nicht richtig wieder: Ich war bereits auf der Leiter, als die Stufe nachgab.

Mit freundlichen Grüßen
Walburga Rebhuhn

02_Ergaenzende_Auskunft.emlschriftverkehr-und-klage/02_Ergaenzende_Auskunft.eml

Von	Severin Lerch <technik@lindenbad.example>
An	Leonie von Tann <kanzlei@von-tann.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 11:05:00 +0200
Betreff	Lindenbad: Aufbewahrung der Mutter und Dienstanschriften

Sehr geehrte Frau von Tann,

Frau Fink hat mich gebeten, Ihre konkrete Nachfrage zur Befestigung zu beantworten. Die am 22. August ausgebaute Mutter liegt weiterhin in einem beschrifteten Beutel im verschlossenen Technikschränk. Auf dem Beutel stehen Datum und „Westleiter, zweite Stufe rechts“. Die damals fehlende Sicherungsscheibe kann ich naturgemäß nicht vorlegen. An der Leiter sind seit der Reparatur eine neue Mutter und eine neue Scheibe montiert. Der alte Zustand lässt sich daher am laufenden Badbetrieb nicht unverändert besichtigen.

Meine Darstellung vom 29. September bleibt richtig. Nach der Morgenmeldung habe ich wegen des Filteralarms nicht selbst gesperrt. Ich bekam vor dem Unfall auch keine Nachricht, jemand anderes habe die Stufe repariert oder unter Last geprüft. Das rote Blatt im Personalraum war keine für Gäste sichtbare Warnung. Ob Frau Rebhuhn mit dem rechten oder linken Fuß zuerst abstieg, habe ich nicht gesehen.

Marisol Sturm, Anselm Klee und ich sind über Lindenqueller Bäderbetrieb GmbH, Seerosenbogen 3, 97082 Lindenquell erreichbar. Bitte vereinbaren Sie eine Besichtigung des Beutels über die Geschäftsführung, damit die Entnahme nachvollziehbar bleibt.

Mit freundlichen Grüßen
Severin Lerch, Badtechnik

03_Begleitmail.emlschriftverkehr-und-klage/03_Begleitmail.eml

Von	Fatima Fink <geschaeftsfuehrung@lindenbad.example>
An	Leonie von Tann <kanzlei@von-tann.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 16:20:00 +0200
Betreff	Rebhuhn: Zwischenantwort und Betriebsunterlagen

Sehr geehrte Frau von Tann,

anbei übersende ich die heutige Antwort unserer Geschäftsführerin Fatima Fink als PDF. Ebenfalls beigelegt sind die unveränderten Kopien des Unfallvermerks, des Kontrollbuchauszugs und der technischen Rückmeldung vom 29. September. Damit sollen die verschiedenen Zeitpunkte und Wahrnehmungen überprüfbar sein. Aus der Überlassung folgt keine Zustimmung zu Ihrer Schmerzensgeldbemessung.

Unsere Gesellschaft bearbeitet den Anspruch selbst als Betreiberin und Vertragspartnerin. Die Stadt erhält nicht anstelle der GmbH die an sie gerichteten Zahlungsforderungen. Frau Rechtsanwältin Samira Seidel prüft die Angelegenheit ausschließlich für unsere Gesellschaft. Einen gemeinsamen Auftrag mit Frau Rebhuhn gibt es nicht.

Bitte berücksichtigen Sie, dass das Technikteam den Unfall nicht beobachtet hat. Der technische Zustand und die konkrete Fußbewegung sind verschiedene Fragen. Über eine ergänzende Untersuchung der behaupteten fortbestehenden Beschwerden können wir sprechen, sobald ein entsprechender ärztlicher Befund vorliegt. Der 12. Oktober bleibt der gewünschte Antworttermin; ein Vergleich ist noch nicht geschlossen.

Mit freundlichen Grüßen

Fatima Fink
Geschäftsführerin

02_Benutzungsordnung_und_Eintritt.docx

Betriebsunterlagen: Benutzungsordnung und Tageskarte

28.09.2026

1 Betreiberin und Vertrag

Das Lindenbad wird von der Lindenqueller Bäderbetrieb GmbH betrieben. Die Stadt Lindenquell ist alleinige Gesellschafterin. Die GmbH übernimmt Kasse, Wasseraufsicht, laufende Wartung und Reparaturaufträge mit eigenem Personal und auf eigene Rechnung. Diese Angaben entsprechen der Betriebsregelung vom 2. Januar 2026, die von der Geschäftsführung und der Gesellschafterin unterzeichnet wurde.

Nach der seit 1. Mai 2026 an der Kasse ausgehängten Benutzungsordnung schließen Gäste mit dem Kauf einer Eintrittskarte einen privatrechtlichen Vertrag mit der GmbH. Der Tagespreis wird von der GmbH erhoben und vereinnahmt. Ein städtischer Gebührenbescheid wird nicht erstellt. Erwachsene zahlen für den Tagesbesuch 6,50 EUR einschließlich Umsatzsteuer.

2 Verhalten und Meldungen

Die Beckenumgänge sind langsam zu begehen. Gäste sollen sichtbare Schäden und lockere Einbauten unmittelbar der Aufsicht melden. Gesperrte Zugänge dürfen nicht benutzt werden. Für das Sportbecken stehen eine breite Treppe und zwei seitliche Edelstahlleitern zur Verfügung. Eine bestimmte Zugangsart wird erwachsenen Gästen nicht vorgeschrieben.

3 Eintritt am Unfalltag

Kassenbon LB-260822-074 bestätigt den Verkauf einer Erwachsenen-Tageskarte am 22. August 2026 um 10:06 Uhr für 6,50 EUR, bezahlt per Karte. Frau Rebhuhn legte diesen Bon bei ihrer späteren Vorsprache vor. An der Kasse wurde kein Sondertarif vereinbart. Die vorstehende Abschrift wurde am 28. September durch Kassiererin Edda Eichel mit dem Kassenjournal und der ausgehängten Ordnung abgeglichen.

03_Unfallmeldung.docx

Unfallmeldung Lindenbad, Sportbecken

22.08.2026

1 Aufnahme um 10:42 Uhr

Frau Walburga Rebhuhn meldete sich um 10:42 Uhr mit einer blutenden Schürfwunde am rechten Schienbein bei der Aufsicht. Ich schrieb in das Kurzformular: „Am Beckenrand ausgerutscht; Bein an Metall angeschlagen.“ Das waren meine zusammenfassenden Worte nach einem kurzen Gespräch. Ich habe den Vorfall selbst nicht gesehen und ließ Frau Rebhuhn diesen Wortlaut nicht unterschreiben.

Sie zeigte auf die westliche Edelstahlleiter des Sportbeckens. Ich versorgte die Wunde zunächst mit einem sterilen Verband. Frau Rebhuhn sagte, sie sei mit dem rechten Fuß auf einer Stufe weggerutscht und habe sich dabei gestoßen. Sie war ansprechbar und konnte auftreten, wollte wegen der Schmerzen aber ärztlich abgeklärt werden. Ihre Bekannte organisierte die Heimfahrt.

2 Kontrolle des Zugangs

Um 10:48 Uhr drückte ich die zweite Stufe unterhalb des Beckenumgangs von Hand nach unten. Sie ließ sich auf einer Seite bewegen; eine Befestigungsmutter saß sichtbar locker. Ich sperrte die Leiter mit einer festen Kette und einem Hinweisschild. Der Zugang über die breite Treppe blieb möglich. Erst beim Nachlesen des Kontrollbuchs sah ich den Eintrag des Frühdienstes zur selben Stufe.

Ich habe kein Rennen und keinen Sprung der Besucherin beobachtet. Über Nässe am Beckenumgang lässt sich aus meinem Kurztext keine besondere Feststellung ableiten. Die Wundversorgung und die Sperrung sind meine eigenen Beobachtungen.

Anselm Klee

04_Kontrollbuch.docx

Kontrollbuchauszug vom 22. August 2026

22.08.2026

1 Kontrolle vor Öffnung

07:35 Uhr: Wasserwerte und Sichtprüfung ohne Besonderheit. An der westlichen Leiter des Sportbeckens wackelt die zweite Stufe unter Belastung leicht. Die Mutter an der rechten Befestigung lässt sich mit dem Finger drehen. Ich melde dies um 07:41 Uhr an den diensthabenden technischen Mitarbeiter Severin Lerch. Er kündigt an, nach Abschluss der Arbeiten an der Filteranlage vorbeizukommen.

07:50 Uhr: Die Leiter ist noch nicht repariert. Ich habe einen roten Reparaturzettel an das Kontrollbrett im Personalraum gehängt. Am Becken selbst habe ich keine Kette und kein Schild angebracht. Bei der Dienstübergabe um 09:50 Uhr spreche ich die Filterstörung und die erwartete Technikerunde an. Ob ich die lose Stufe ausdrücklich erwähnt habe, kann ich später nicht mehr sicher sagen.

2 Eintrag nach dem Vorfall

10:48 Uhr, Anselm Klee: Nach Verletzung einer Besucherin Leiter geprüft; zweite Stufe rechts locker. Zugang mit Kette gesperrt. Technik erneut angerufen. Andere Zugänge frei.

11:20 Uhr, Severin Lerch: Befestigung ausgebaut. Sicherungsscheibe fehlt. Mutter und Sicherung erneuert, beide Seiten festgezogen und belastet. Stufe bewegt sich nicht mehr. Leiter um 11:35 Uhr nach gemeinsamer Kontrolle mit Anselm Klee freigegeben.

Die Uhrzeiten der ersten Meldung und des erneuten Anrufs wurden am selben Tag aus dem internen Telefondisplay übernommen. Die letzte vollständige schriftliche Leiterkontrolle vor diesem Tag ist am 20. August mit „fest“ eingetragen.

05_Behandlungsbericht.docx

Ambulanter Bericht und Kontrolle

01.09.2026

Patientin: Walburga Rebhuhn, geboren am 4. November 1964. Erstvorstellung am 22. August 2026 um 12:05 Uhr. Die Patientin berichtet, beim Einstieg in ein Schwimmbecken an einer beweglichen Stufe abgerutscht und mit dem rechten Schienbein an eine Metallkante gestoßen zu sein.

1 Erstbefund

Es zeigt sich eine etwa drei Zentimeter lange oberflächliche Riss- und Schürfwunde am rechten vorderen Unterschenkel mit örtlicher Prellung. Keine klaffende tiefe Wunde, keine Durchblutungs- oder Sensibilitätsstörung. Die Patientin kann unter leichten Schmerzen auftreten. Klinisch besteht kein Hinweis auf eine knöcherne Verletzung. Die Wunde wird gereinigt und mit einem Verband versorgt. Eine Naht ist nicht erforderlich. Der Tetanusschutz wurde überprüft und ist nach dem vorgelegten Impfpass ausreichend.

2 Kontrolle am 1. September

Die Wunde ist trocken und weitgehend geschlossen. Es bestehen noch Druckempfindlichkeit und eine leichte Verfärbung. Kein Anhalt für eine Infektion. Die Patientin schildert Schmerzen vor allem beim Knien und bei längeren Spaziergängen in der ersten Woche. Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wurde nicht verlangt; die Patientin ist im Ruhestand.

Bei anhaltenden Beschwerden wird eine erneute Kontrolle empfohlen. Ob eine sichtbare Narbe verbleibt, lässt sich heute nicht abschließend beurteilen. Spätere Untersuchungen sind in diesem Bericht nicht enthalten.

Dr. Mirela Sporn

06_Auslagenbelege.docx

Auslagen: Verbandmaterial und Taxifahrt

24.08.2026

1 Verbandmaterial

Der Kassenbeleg der Ringel-Apotheke vom 22. August 2026, Beleg 822-119, nennt sterile Wundauflagen für 10,90 EUR und eine Packung Fixierbinden für 8,00 EUR. Gesamtpreis einschließlich Umsatzsteuer: 18,90 EUR. Zahlung per Karte. Die Ware wurde abgegeben; der Beleg ist kein Kostenvoranschlag. Frau Rebhuhn kaufte das Material nach der ärztlichen Versorgung für die empfohlenen Verbandwechsel zu Hause.

2 Heimfahrt

Die Quittung von Taxi Nadir Nuss, Nummer 4932, bestätigt die Fahrt am 22. August 2026 um 12:42 Uhr von der Praxis in der Ringelgasse 8 zur Wohnung von Frau Rebhuhn, Pflaumenstieg 6. Entgelt einschließlich Umsatzsteuer: 23,80 EUR, bar bezahlt. Die Fahrt vom Bad zur Praxis übernahm ihre Bekannte ohne Entgelt; dafür wird nichts berechnet.

3 Erklärung zu den Belegen

Die beiden ausgegebenen Beträge ergeben zusammen 42,70 EUR. Ich habe hierfür keine Erstattung erhalten und die Belege nicht bei einer privaten Zusatzversicherung eingereicht. Weitere Fahrtkosten, Behandlungskosten oder Hilfe im Haushalt rechne ich in meiner Forderung nicht ab. Die Eintrittskarte verlange ich ebenfalls nicht zurück. Die beiden Zahlungsbelege habe ich am 24. August zusammen mit dieser Erläuterung abgeheftet.

Walburga Rebhuhn

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

06_Klageentwurf.docx

schriftverkehr-und-klage/06_Klageentwurf.docx

Klageentwurf Rebhuhn gegen Bäderbetrieb

ENTWURF – nicht eingereicht
Stand: 05.10.2026

Rechtsanwältin Leonie von Tann, Mohnanger 8, 97082 Lindenquell bei Würzburg
An das Amtsgericht Würzburg
Ottostraße 5, 97070 Würzburg

Klage

Walburga Rebhuhn, Pflaumenstieg 6, 97082 Lindenquell bei Würzburg
– klagende Partei –

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin Leonie von Tann, Mohnanger 8, 97082 Lindenquell bei Würzburg

gegen

Lindenqueller Bäderbetrieb GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Fatima Fink, Seerosenbogen 3, 97082 Lindenquell bei Würzburg
– beklagte Partei –

wegen Schadensersatz

Vorläufiger Streitwert: 892,70 EUR

Aktenzeichen der Prozessbevollmächtigten: VT 26/105

1 Anträge

Namens und in Vollmacht der Klägerin wird beantragt, die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 850,00 EUR Schmerzensgeld sowie weitere 42,70 EUR materiellen Schadensersatz, zusammen 892,70 EUR, nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem auf die Zustellung der Klage folgenden Tag zu zahlen. Ferner wird beantragt, der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

Der Schmerzensgeldantrag ist bewusst auf einen bestimmten Betrag gerichtet. Er enthält keinen verdeckten Antrag auf einen beliebigen Mehrbetrag. Ein Feststellungsantrag wegen künftiger Schäden wird auf dem derzeitigen Befundstand nicht gestellt.

2 Vertrag, Parteien und Gericht

Die Klägerin kaufte am 22.08.2026 um 10:06 Uhr für 6,50 EUR eine Eintrittskarte für das Lindenbad. Vertragspartnerin war die beklagte GmbH, die das Bad betreibt, Eintrittsentgelte im eigenen Namen vereinnahmt und eigenes Betriebs- und Aufsichtspersonal beschäftigt. Die Eintrittsbedingungen sehen ausdrücklich ein privatrechtliches Benutzungsverhältnis vor. Die Klägerin verlangt Ersatz wegen einer nicht gesicherten mechanisch lockeren Einstiegsstufe. Die Stadt ist zwar alleinige Gesellschafterin, wird aber nicht als Vertragspartnerin oder zusätzliche Schuldnerin verklagt.

Beweis: Eintrittsbeleg und Benutzungsordnung, Anlage K1. Das Amtsgericht ist nach § 23 Nr. 1 GVG sachlich zuständig; der bestimmte Zahlungsanspruch liegt unter der seit 2026 maßgeblichen Grenze von 10.000 EUR. Eine Amtshaftung wird gegen die GmbH nicht geltend gemacht. Das Bad liegt im Gerichtsbezirk Würzburg; der behauptete Verletzungsort begründet jedenfalls die örtliche Zuständigkeit nach § 32 ZPO. Vertragliche und deliktische Ansprüche betreffen denselben Lebenssachverhalt.

3 Ablauf im Bad

Die Klägerin benutzte die westliche Edelstahlleiter, um in das Becken zu steigen. Sie ging rückwärts hinunter und hielt sich mit beiden Händen an den Holmen fest. Als sie den rechten Fuß auf die zweite

Stufe setzte, gab diese nach. Ihr rechtes Schienbein stieß an das Metall unterhalb der Stufe. Es entstand eine blutende, ungefähr drei Zentimeter lange oberflächliche Riss- und Schürfwunde mit Prellung. Die Klägerin war weder auf dem Beckenumgang gerannt noch dort vor Erreichen der Leiter ausgerutscht.

Zum beobachtbaren Bewegungsablauf wird das Zeugnis der Chinwe Nwosu, Pflaumenstieg 8, 97082 Lindenquell, angeboten. Die Zeugin stand etwa einen Meter hinter der Klägerin und sah deren Absacken an der Leiter sowie den anschließenden Kontakt. Sie hatte keine lückenlose Sicht auf beide Füße. Diese Grenze ihrer Wahrnehmung ist in Anlage K7 offengelegt. Ergänzend wird die persönliche Anhörung der Klägerin angeregt. Die Zeugin soll die eigene Schilderung der Klägerin nicht in Punkten ersetzen, die sie selbst nicht sehen konnte.

Anselm Klee versorgte die Klägerin gegen 10:42 Uhr und notierte sinngemäß ein Ausrutschen am Beckenrand mit Anschlagen am Metall. Er beobachtete den Unfall nicht und ließ die Klägerin den Text nicht unterschreiben. Seine knappe Zusammenfassung ist daher keine eigene Augenzeugenbeschreibung und kein von der Klägerin gebilligtes Protokoll. Sie zeigte ihm die Leiter. Bei seiner Kontrolle gegen 10:48 Uhr stellte er die lose Stufe fest und sperrte den Einstieg. Beweis: Anlage K2; Zeugnis des Anselm Klee, zu laden über die Beklagte, Seerosenbogen 3, 97082 Lindenquell.

4 Kenntnis und unterbliebene Sicherung

Bereits um 07:35 Uhr hatte die Mitarbeiterin Marisol Sturm die lockere rechte Befestigung der zweiten Stufe bemerkt. Sie meldete sie um 07:41 Uhr dem Techniker Severin Lerch. Dieser war wegen eines Filteralarms anderweitig gebunden. Eine Sperrkette wurde bis zum Unfall nicht angebracht. Der rote Hinweis im Personalraum erreichte die Besucher nicht. Auch die Übergabe um 09:50 Uhr führte weder zu einer wirksamen Sperrung noch zu einer Belastungsprüfung vor weiterer Benutzung.

Beweis: Kontrollbuch, Anlage K3; Zeugnis der Marisol Sturm und des Severin Lerch, beide zu laden über die Beklagte unter der genannten Betriebsanschrift. Lerch bestätigte am 29.09.2026 und erneut am 05.10.2026, dass die Meldung eingegangen war, aber keine Person eine erfolgreiche Abhilfe zurückgemeldet hatte. Seine technische Rückmeldung und die ergänzende Auskunft werden als Anlagen K8 und K10 vorgelegt. Gegen 11:20 Uhr fand er eine fehlende Sicherungsscheibe, ersetzte Mutter und Scheibe und prüfte die Leiter unter Belastung. Die Freigabe erfolgte erst gegen 11:35 Uhr. Die ausgebaute Mutter ist bezeichnet aufbewahrt; ein unverändertes vollständiges Befestigungssystem steht dagegen nicht mehr zur Besichtigung bereit.

Die Beklagte schuldete aus dem Eintrittsvertrag Rücksicht auf die körperliche Unversehrtheit ihrer Besucherinnen, §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB. Die sichere Benutzbarkeit einer angebotenen Einstiegsleiter gehört dazu. Zwischen einer normalen nassen Oberfläche und einer nachgebenden tragenden Stufe besteht ein entscheidender Unterschied. Nach der konkreten Morgenmeldung musste die Beklagte den Einstieg entweder fachgerecht instand setzen und prüfen oder für die Besucher erkennbar sperren. Beides war ohne Stilllegung des ganzen Bades möglich. Der Filteralarm erklärt die verzögerte Reparatur, rechtfertigt aber keine über Stunden offen gebliebene gefährliche Leiter.

Das Verhalten des für Wartung und Besuchersicherheit eingesetzten Personals wird der Beklagten nach § 278 BGB zugerechnet. Für ein fehlendes Vertretenmüssen ist nach § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB die Beklagte darlegungspflichtig. Daraus folgt keine Umkehr der Beweislast für das Nachgeben der Stufe oder den Verletzungszusammenhang; diese Tatsachen werden mit den bezeichneten Beweismitteln unterlegt. Daneben kommt die Verletzung der betrieblichen Verkehrssicherungspflicht aus § 823 Abs. 1 BGB in Betracht. Schon die vertragliche Zurechnung trägt den gegen die Betreiberin gerichteten Anspruch, ohne dass eine Entlastung nach § 831 BGB diesen beseitigen könnte.

BGH, Urteil vom 05.10.2004 – VI ZR 294/03, gedruckte Seiten 6–8 des amtlichen Volltexts, beschreibt den Schutz vor besonderen, nicht ohne Weiteres erkennbaren Gefahren eines Schwimmbadbetriebs. Die dortige Wasserrutsche ist technisch nicht mit dieser Leiter gleichzusetzen. Entscheidend ist hier die

tatsächlich bekannte mechanische Gefahr. Weder eine technische Rutschennorm noch eine Beweislastregel aus Ertrinkungsfällen wird übernommen.

5 Verletzung und Schmerzensgeld

Dr. Mirela Sporn untersuchte die Klägerin am Unfalltag um 12:05 Uhr. Sie stellte die oberflächliche drei Zentimeter lange Verletzung und eine Prellung am rechten Schienbein fest. Eine tiefe klaffende Wunde, eine Nahtversorgung, ein klinischer Frakturhinweis oder ein neurovaskulärer Ausfall lagen nicht vor. Die Wunde wurde gereinigt und verbunden; der Tetanusschutz war ausreichend. Am 01.09.2026 war sie trocken und weitgehend geschlossen. Es bestanden noch eine leichte Verfärbung und Druckschmerz. In der ersten Woche waren längeres Gehen und Knien schmerzhaft eingeschränkt.

Beweis: Behandlungsbericht, Anlage K4; Zeugnis der behandelnden Ärztin Dr. Mirela Sporn, Ringelgasse 8, 97082 Lindenquell. Die Klägerin entbindet die Ärztin für die Befunde und die Behandlung dieser konkreten Verletzung von der Schweigepflicht. Zu einem darüber hinausgehenden allgemeinen Gesundheitszustand wird kein Beweisantritt erhoben. Falls die Beklagte den Zusammenhang zwischen dem dokumentierten Anstoß und den Befunden substantiiert bestreitet, wird ein medizinisches Sachverständigengutachten zu diesem Zusammenhang angeboten.

Nach der ergänzenden Erklärung vom 05.10.2026, Anlage K9, kann die Klägerin wieder ohne Beschwerden gewöhnlich gehen. Beim längeren Knien verspürt sie noch Druckempfindlichkeit; die Stelle ist rötlich sichtbar. Diese letzten Angaben sind ihre eigene Wahrnehmung und kein neuer ärztlicher Befund. Seit dem 01.09.2026 hat keine weitere Untersuchung stattgefunden. Eine bleibende Narbe oder dauerhafte Funktionseinbuße wird deshalb nicht behauptet. Die Klägerin war nicht stationär behandelt worden und verlangt keinen Verdienstausschlag.

Der bestimmte Betrag von 850,00 EUR nach § 253 Abs. 2 BGB berücksichtigt die akute blutende Verletzung, die erste schmerzhaftige Woche und die nachfolgende Druckempfindlichkeit. Zugleich begrenzen der oberflächliche Befund, die fehlende Naht und die weitgehend abgeschlossene Heilung das Gewicht der Verletzung. Der Betrag wird nicht aus einem vermeintlich festen Tarif abgeleitet. Die bekannte und leicht sperrbare Fehlerstelle prägt den Anlass der Genugtuung, ersetzt aber nicht die maßvolle Bewertung der tatsächlichen Folgen. Sollte das Gericht einen geringeren Betrag für angemessen halten, ist nur der bezifferte Antrag in diesem Umfang zu beurteilen.

6 Materielle Aufwendungen

Die Klägerin kaufte am 22.08.2026 Verbandmaterial für 18,90 EUR. Der Apothekenbeleg gliedert diesen Betrag in 10,90 EUR für Wundauflagen und 8,00 EUR für Binden. Die Materialien dienten dem Verbandwechsel nach der Erstversorgung. Hinzu kommt die Taxifahrt von der Praxis zur Wohnung am selben Tag um 12:42 Uhr für 23,80 EUR. Die Freundin hatte die Klägerin kostenfrei zur Praxis gebracht, konnte sie aber nach dem Termin nicht zurückfahren. Eine doppelte Fahrtkostenabrechnung erfolgt nicht.

Beweis: Auslagenbelege, Anlage K5; für Beförderung und Barzahlung Zeugnis des Nadir Nuss, Taxi Nadir Nuss, Holundersteig 5, 97082 Lindenquell. Das verletzte und frisch versorgte Bein rechtfertigte die kurze Heimfahrt im Taxi. Die Klägerin verlangt weder die Erstattung des Eintritts noch Kosten für eine nicht belegte Haushaltshilfe. Der materielle Antrag beträgt daher genau 18,90 EUR zuzüglich 23,80 EUR, insgesamt 42,70 EUR. Zahlungen Dritter oder Abtretungen liegen nach ihrer Erklärung nicht vor.

7 Einwendungen und Kausalität

Die Beklagte verweist in ihrer Antwort, Anlage K12, auf die abweichende Erstnotiz und die eingeschränkte Sicht der Zeugin. Beides wird nicht übergangen. Entscheidend ist die Gesamtbetrachtung: Die lose zweite Stufe war lange vor dem Unfall gemeldet, unmittelbar nach der von der Klägerin bezeichneten Benutzung erneut festgestellt und danach repariert worden. Der dokumentierte Anstoß am Schienbein ist mit einem Absacken an dieser Stelle vereinbar. Klee kann erläutern, aus welchem

Gespräch seine verkürzte Notiz entstand. Die Klägerin hat bereits im Forderungsschreiben vom 25.09.2026 und damit vor diesem Entwurf eine Berichtigung verlangt; dieses Schreiben ist Anlage K6.

Zum technischen Nachgeben der Stufe unter gewöhnlichem Körpergewicht wird erforderlichenfalls ein Sachverständigengutachten unter Auswertung des Kontrollbuchs, der Zeugenaussagen und des erhaltenen Befestigungsteils angeboten. Der reparierte Zustand beweist nicht für sich allein den früheren Unfallmechanismus. Die Klägerin verlangt deshalb keine schematische Beweislastumkehr. Die bekannte Lockerung, die zeitnahe Sperrung und die eigene Wahrnehmung bilden vielmehr überprüfbare Anknüpfungstatsachen.

Ein Mitverschulden nach § 254 BGB folgt nicht schon aus der allgemeinen Nässe eines Bades. Die Klägerin hielt sich an beiden Holmen fest. Eine für Besucher erkennbare Sperrung oder Warnung fehlte; der Hinweis hing nur im Personalraum. Ein falsches Auftreten auf einer sichtbar gefährlichen Stufe müsste konkret festgestellt werden. Die Beklagte behauptet bisher keinen eigenen Augenzeugen hierfür. Die Klägerin räumt die Wahrnehmungsgrenzen der Zeugin ein, ohne damit einen anderen Unfallablauf zuzugestehen.

8 Zinsen und außergerichtlicher Stand

Die beanspruchten Prozesszinsen folgen aus §§ 291, 288 Abs. 1 Satz 2 BGB. Sie beginnen nach dem Antrag erst am Tag nach einer künftigen Zustellung. Ein früherer Verzugsbeginn wird nicht behauptet. Die mit Schreiben vom 25.09.2026 erbetene Antwort bis zum 12.10.2026 ist am Entwurfsstand noch nicht fällig. Die Betreiberin hat am 05.10.2026 lediglich eine vorläufige Gegenposition mitgeteilt. Eine abschließende Ablehnung oder ein bereits geführtes Gerichtsverfahren wird daraus nicht gemacht.

Das anwaltliche Anspruchsschreiben vom 05.10.2026, Anlage K11, und die Antwort der Betreiberin, Anlage K12, führten noch nicht zu einer Einigung. Die Klägerin ist für einen sachbezogenen Vergleich offen. Der Entwurf ist nicht eingereicht; vor einer späteren Einreichung ist der weitere Beschwerde- und Verhandlungsstand abzugleichen. Es wird derzeit keine besondere Form der Videoverhandlung beantragt. Die vorhandenen Rechnungen, die bestimmten Beträge und das nachfolgende Anlagenverzeichnis ermöglichen der Beklagten eine konkrete Stellungnahme zu jedem geltend gemachten Posten.

9 Anlagenverzeichnis

K1: Eintrittsbeleg und privatrechtliche Benutzungsordnung, zusammengestellt am 28.09.2026.

Datei: 02_Benutzungsordnung_und_Eintritt.docx

K2: Erstvermerk Klee vom 22.08.2026 ohne eigene Unfallbeobachtung.

Datei: 03_Unfallmeldung.docx

K3: Morgenmeldung, unterbliebene Sperrung und spätere Reparatur der Leiter.

Datei: 04_Kontrollbuch.docx

K4: Befunde der Dr. Sporn vom 22.08. und 01.09.2026.

Datei: 05_Behandlungsbericht.docx

K5: Verbandmaterial 18,90 EUR und Taxi 23,80 EUR.

Datei: 06_Auslagenbelege.docx

K6: Forderung und Berichtigung der Erstschilderung vom 25.09.2026.

Datei: 07_Forderung.eml

K7: Beobachtung der Zeugin Nwosu vom 28.09.2026.

Datei: 08_Zeugin_Nwosu.eml

K8: Technische Erläuterung Lerch vom 29.09.2026.

Datei: 09_Technik_Rueckmeldung.eml

K9: Beschwerdeverlauf und begrenzter Klageauftrag vom 05.10.2026.

Datei: schriftverkehr-und-klage/01_Mandantenmail.eml

K10: Lerch zu Beweisstück, Erreichbarkeit und fehlender Freigabeprüfung.

Datei: schriftverkehr-und-klage/02_Ergaenzende_Auskunft.eml

K11: Anwaltliche Bezifferung vom 05.10.2026.

Datei: schriftverkehr-und-klage/04_Anpruchsschreiben.pdf

K12: Betreiberantwort mit Einwendungen zu Unfallablauf und Schmerzensgeld.

Datei: schriftverkehr-und-klage/05_Antwort.pdf

Leonie von Tann

Rechtsanwältin

04_Anspruchsschreiben.pdf

schriftverkehr-und-klage/04_Anspruchsschreiben.pdf

Rechtsanwältin Leonie von Tann
Mohnanger 8, 97082 Lindenquell bei Würzburg

Lindenqueller Bäderbetrieb GmbH
Geschäftsführerin Fatima Fink
Seerosenbogen 3, 97082 Lindenquell bei Würzburg

05.10.2026 · Unser Zeichen VT 26/105

Rebhuhn gegen Bäderbetrieb – Ersatz wegen loser Einstiegsstufe

Sehr geehrte Frau Fink,

ich vertrete Frau Walburga Rebhuhn wegen der Verletzung am 22. August in Ihrem Bad. Meine Mandantin verlangt weiterhin 850,00 EUR Schmerzensgeld und 42,70 EUR Auslagen, insgesamt 892,70 EUR. Sie stützt sich auf ihren Eintrittsvertrag mit Ihrer Gesellschaft. Die kommunale Gesellschafterstellung macht die Stadt nicht zur Ersatzschuldnerin des Vertrags.

Entscheidend ist die seit dem Morgen gemeldete lose zweite Stufe der Westleiter. Meine Mandantin stieg rückwärts und mit beiden Händen an den Holmen in das Becken. Die Stufe gab nach; sie schlug mit dem rechten Schienbein an. Der knappe Erstvermerk stammt von einem Mitarbeiter, der das Ereignis nicht beobachtete, und wurde von ihr nicht unterschrieben. Frau Nwosu kann das Absacken an der Leiter bestätigen, beansprucht aber keine vollständige Sicht auf beide Füße.

Der ärztliche Bericht beschreibt eine oberflächliche Wunde und Prellung, ohne Naht, Fraktur oder stationäre Behandlung. Auf dieser Grundlage wird kein Dauerschaden behauptet. Der Betrag berücksichtigt die schmerzhafteste erste Woche und die noch bestehende Druckempfindlichkeit. Die Wundversorgungskosten von 18,90 EUR und die Heimfahrt aus der Praxis von 23,80 EUR sind gesondert belegt. Verdienstausschlag, Haushaltshilfe und Eintrittsgeld sind nicht Gegenstand unserer Forderung.

Bitte erläutern Sie bis zum bereits genannten 12. Oktober, weshalb die gemeldete Leiter vor dem Unfall nicht gesperrt wurde und welche konkrete Unfallalternative Sie annehmen. Ich bitte zugleich darum, das ausgebaute Befestigungsteil und die ursprünglichen Betriebsaufzeichnungen weiter zu erhalten. Meine Mandantin ist zu einer sachbezogenen außergerichtlichen Lösung bereit.

Mit freundlichen Grüßen
Leonie von Tann
Rechtsanwältin

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

05_Antwort.pdf

schriftverkehr-und-klage/05_Antwort.pdf

Lindenqueller Bäderbetrieb GmbH
Seerosenbogen 3, 97082 Lindenquell bei Würzburg

Rechtsanwältin Leonie von Tann
Mohnanger 8, 97082 Lindenquell bei Würzburg

05.10.2026 · Zeichen LB 26/0822

Bäderbetrieb – Vorläufige Stellungnahme zu Ablauf und Forderung

Sehr geehrte Frau von Tann,

wir bedauern die Verletzung Ihrer Mandantin. Die morgendliche Meldung einer lockeren Stufe und die erst nach dem Ereignis angebrachte Sperrung nehmen wir ernst. Derzeit können wir dennoch weder den von Ihnen dargestellten Bewegungsablauf noch die gesamte Forderung abschließend anerkennen. Unsere Mitarbeiterin hatte einen technischen Fehler gemeldet; sie war beim späteren Abstieg nicht anwesend.

Der Erstvermerk spricht von einem Ausrutschen am Beckenrand. Wir sehen, dass Herr Klee kein Augenzeuge war und Frau Rebhuhn den Vermerk nicht unterschrieben hat. Gerade deshalb möchten wir beide Wahrnehmungen auseinanderhalten. Die Zeugin Nwosu konnte nach ihrer eigenen Nachricht die Fußstellung nicht vollständig sehen. Bitte teilen Sie mit, ob eine weitere Person den eigentlichen Tritt auf die zweite Stufe beobachtet hat. Wir behaupten nicht, eine normale nasse Fläche erkläre bereits jeden Unfall.

Die vorliegenden Auslagen sind beziffert. Beim Schmerzensgeld sind die oberflächliche Verletzung, die fehlende Nahtversorgung und der weitgehend verheilte Befund vom 1. September zu berücksichtigen. Einen neueren medizinischen Bericht haben wir nicht. Den verlangten Betrag von 850,00 EUR halten wir deshalb bisher für nicht ausreichend erläutert, schließen eine angemessene Entschädigung aber nicht grundsätzlich aus.

Die alte Mutter bleibt erhalten; Herr Lerch hat Ihnen die Aufbewahrung erläutert. Wir übermitteln die vorhandenen Betriebsunterlagen und wollen bis zum 12. Oktober nach rechtlicher Prüfung erneut Stellung nehmen. Eine Deckungszusage oder ein verbindliches Vergleichsangebot ist mit diesem Schreiben nicht verbunden.

Mit freundlichen Grüßen
Fatima Fink
Geschäftsführerin